

Grands projets : « aller plus vite ... » ?

Une mission pour aller plus vite

Le « haut commissariat à la stratégie et au plan » vient de publier un rapport de « mission » intitulé « **Grands Projets d'Infrastructures : Prioriser, Simplifier, Réussir** ¹ ». La lettre de mission du haut commissaire (juin 2025) s'émouvait en effet de la contradiction entre d'une part « *l'ardente obligation d'aménager le territoire* », et le fait que « *la construction d'infrastructures n'a jamais été aussi difficile qu'aujourd'hui* ». Ce constat donne le ton du rapport, dont la vertu principale sera de répondre à la question des « *leviers d'action juridiques et administratifs permettant d'élaborer un cadre renouvelé (...)* »

LES CINQ LEVIERS

Finalement, le rapport à travers 39 propositions s'appuie sur cinq leviers d'action principaux.

1. **Le renforcement de la « planification et de la priorisation »** (ce qui implique l'adoption de lois-cadres et de programmation financière (faute de plan, sans doute inimaginable², il faut donc programmer et renouer avec les schémas directeurs de jadis !).
2. La **sécurisation des décisions** (avec des novations : pas de DUP, sans protocole de financement, ou ce rapprochement du COI et de l'AFITF, qui peut être vu comme une forme d'humour involontaire)
3. **La simplification des procédures** (articulation DUP/autorisation environnementale, anticipation, adaptation...).
4. **L'amélioration de la participation du public.**
5. **La mise en place d'un régime contentieux plus efficace...** (délais encadrés, simple degré de juridiction, etc, générant sans doute le plus grand gain de temps escompté). On attend avec impatience les réactions des associations qui, régulièrement, sont amenées à ester en justice dans le cadre des projets d'infrastructures pour nous éclairer.

Le principal résultat attendu de ces propositions est de réduire de **25 % à 30 %** les délais de mise en oeuvre des grands projets³... L'analyse met en évidence un mélange de gains de temps (délais) très « estimatifs », qui tiennent à une meilleure organisation et une planification minimale (ce qui est la moindre des choses !), et ceux qui découlent essentiellement de la modification du régime contentieux et l'instauration du référé pré-décisionnel. Ceux-ci in fine représentent l'essentiel du « temps gagné ».

¹ <https://www.strategie-plan.gouv.fr/publications/grands-projets-dinfrastructures-prioriser-simplifier-reussir>

² On rappelle ici que le Haut Commissariat au Plan.. ne met plus en oeuvre ni ne travaille sur « le Plan » !

³ Une frise graphique synthétise cela en deux blocs : Avant la réforme proposée : 10 à 16 ans (127 à 193 mois), après réforme : 7 à 12 ans (89 à 143 mois).

Diminuer l'impact et le nombre des recours mais ...

La grande vertu du rapport est finalement de nous expliquer que si l'Etat était mieux organisé et les procédures engagées dans le bon ordre et en ne mettant pas la charrue avant les boeuf, tout irait mieux, mais que finalement l'essentiel est bien de compresser ce qu'on perçoit manifestement comme une épuisante accumulation de recours.

Bien entendu on rappellera ici que la complexité évoquée à juste titre dans le rapport découle d'une superposition de normes, règles, procédures et non de la lourdeur d'un système cohérent. On rappellera que l'absence de plan justifie à tout le moins qu'on réapprenne à hiérarchiser et programmer sans oublier de financer, ce à quoi on passait du temps jadis. On cherchera à comprendre pourquoi les schémas directeurs ont disparu, et pourquoi l'Etat se démantèle avec le COI et l'AFITF, alors qu'il avait jadis services et moyens pour remplir cette tâche de manière cohérente.

LES MANQUES

Mais ce qui nous frappe est à vrai dire que personne ne se pose la question de l'origine de recours fréquents et multiples contre les projets et des délais « hors procédure ».

Le ***non respect de la loi et des règlements en matière d'évaluation*** des grands projets d'infrastructure n'est même pas évoquée dans le rapport, pas plus d'ailleurs que cette phase fondamentale de l'***évaluation socio-économique***⁴ dont nous expliquons régulièrement que leur caractère ***ouvert, contradictoire et pluraliste*** fait trop souvent défaut.

De même, on peut penser que le rapport surestime les questions procédurales et juridiques, et néglige les facteurs politiques, territoriaux, et minimise l'importance du cadre Européen (RTE-T) et la dimension nécessairement Européenne des « grands projets d'infrastructure ».

Il est d'ailleurs étonnant que la mission se soit contentée d'une ***analyse théorique*** des délais, et ne se soit pas attelée à étudier des projets récents en cours ou terminés, pour confronter son estimation à des observations objectives. Peut-être la mission aurait-elle perçu que les facteurs évoqués par elle n'étaient pas toujours ni les seuls ni toujours les principaux. Du moins peut-on le craindre.

Au final, ce rapport semble tomber - volontairement ou non - dans un piège : les délais exorbitants seraient essentiellement dus aux recours.. et supprimer un degré de juridiction et mieux organiser les procédures réglerait donc le problème. On peut craindre qu'il s'agisse d'une illusion et d'un nouveau objet de conflit et de recours !!

P.S.

⁴ Jamais évoquée dans le rapport !